厚街镇2022年“4·15”一般机械伤害事故调查报告

厚街镇2022年“4·15”一般机械伤害事故调查组

2022年6月

目 录

一、 事故基本情况 2
（一） 事故单位情况 2
（二） 事故相关人员情况 3
（三） 事故车间基本情况 4
（四） 涉事设备基本情况 4
二、 事故发生经过、应急处置和善后处置情况 5
（一） 事故发生经过 5
（二） 应急救援、处置情况及评估 5
（三） 事故善后工作 6
三、 事故伤亡情况及直接经济损失 6
（一） 事故伤亡情况 6
（二） 直接经济损失 7
四、 事故原因及性质认定 7
（一） 现场勘察和原因分析 7
（二） 事故直接原因 8
（三） 事故间接原因 8
（四） 事故性质 8
五、 事故相关部门、单位履职情况 8
（一） 事故单位安全管理履职情况 8
（二） 监管部门安全监管履职情况 10
六、 事故责任认定及处理建议 11
七、 事故防范和整改措施 13

厚街镇2022年“4·15”一般机械伤害事故调查报告

2022年4月15日晚20时50分许，在厚街镇大迳社区厚大路厚街段34号东莞市欧臣家居用品有限公司内发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，市、镇政府领导高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府依法成立了以厚街镇镇委副书记何庆华为组长，镇应急管理分局、镇总工会、镇监察室、镇公安分局、大迳社区等单位为成员单位的厚街镇2022年“4·15”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

事故单位名称：东莞市欧臣家居用品有限公司（以下简称欧臣家居公司）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：谢晓俊；注册资本：人民币100万元；成立日期：2021年4月16日；营业期限：长期；地址：东莞市厚街镇大迳社区厚大路厚街段34号；统一社会信用代码：91441900MA569P3D42；经营范围：研发、产销家居用品、海绵制品、木制品、家具及家具配件、五金配件、纺织品、皮革制品；企业规模：规模以下。

（二）事故相关人员情况

1、谢晓俊，男，汉族，27岁，湖北省钟祥市人。2021年4月与郑小刚创办欧臣家居公司，与郑小刚各占50%股份。系欧臣家居的法定代表人，职务是总经理，对公司全面负责。

2、郑小刚，男，汉族，45岁，陕西省汉中市县人。2021年4月和谢晓俊创办了欧臣家居公司，与谢晓俊各占50%股份。系欧臣家居公司的生产主管及安全生产管理人员，平时具体负责公司的生产、安全等工作。

3、郑树春，男，汉族，52岁，陕西省汉中市县人。2021年2月入职欧臣家居公司，岗位是木工备料。

4、潘国念，男，瑶族，36岁，湖南省江华瑶族自治县人。2022年2月25日入职欧臣家居公司，岗位是木工。

5、汪昌泉（死者），男，侗族，58岁，贵州省天柱县人。2022年2月入职欧臣家居公司，岗位是木工。

（三）事故车间基本情况

事故现场位于东莞市厚街镇大迳社区厚大路厚街段34号欧臣家居公司二楼木工车间（见图1）。现场较为杂乱，涉事工位

地下木屑可见大量血迹。事发时，死者用角向磨光机对一段弧形木料进行抛光。



图 1 事故车间现场情况

（四）涉事设备基本情况

涉事设备为手持角向磨光机[1]（见图 2、图 3），电源电压：220V-50Hz。该角向磨光机防护罩被拆除、手柄缺失、机身（实际持握部位）表面油污较多。

[1] 《手持式电动工具的安全 第二部分》（GB/T 3883.3-2007）第 3.104.1 款，将角磨机定义为：转轴与电动机轴成直角，用圆周面和端面进行磨光作业的工具，与标准中的角向盘式砂光机、角向抛光机为同一类型.



图 2 事发的角向磨光机



图 3 正常的角向磨光机

二、事故发生经过、应急处置和善后处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 4 月 15 日晚 20 时 50 分许，在厚街镇大迳社区厚大路厚街段 34 号欧臣家居公司厂内，汪昌泉（死者）在使用手提

角磨机打磨木料时，手持角磨机不慎切割到其右腿大动脉，造成大量出血。附近同班的木工潘国念当时拉着木工组装的半成品到砂光部，在经过距离汪昌泉约 2 米远的位置时听到有人发出“啊”的一声，就朝声音那边看去，看到汪昌泉正要去拔角磨机的插座，地上有一大滩血，于是马上通知了生产主管郑小刚。当时受害人意识尚清醒。

（二）应急救援、处置情况及评估

木工备料岗郑树春看到汪昌泉裤子被角磨机卷进去，就用剪刀把裤子剪掉，把角磨机取下来，用布按住汪昌泉的伤口。郑小刚赶到后拨打 120，在得知医院救护车短时间内无法赶到公司后，郑小刚等人就用公司的面包车把汪昌泉送到厚街医院。9 点 17 分，郑小刚等人将汪昌泉送到厚街医院急救科进行抢救，厚街医院按照相关医疗规范进行抢救。10 点 40 分左右，医生宣告伤者抢救无效死亡，死亡原因推断为失血性休克。

事故发生后，厚街公安分局、大迳社区接到报案后立即前往现场处置，对现场进行警戒，维持现场秩序，防止二次事故的发生。厚街应急管理分局值班室接事故报告后，立即派员赶赴事故现场勘查取证，了解事故发生经过及现场情况，开展事故初步调查处理，对相关人员进行了调查询问，按规定上报事故信息。

经调查评估，相关部门接报后响应及时，应急处置得当，应急处置过程中未发生衍生事故，符合相关响应规定。

（三）事故善后工作

4月16日，根据镇领导指示，由大迳社区牵头成立事故临时善后小组。善后小组及时组织事故发生单位、受害者家属进行协商，欧臣家居公司积极主动与受害者家属达成赔偿协议并取得受害者家属谅解，双方达成人身伤亡赔偿协议。事故发生至今，未出现上访等群体性事件，善后处置得当。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。死者汪昌泉，男，58岁，贵州省人。《居民死亡医学证明（推断）书》载明死因推断为：失血性休克。

（二）直接经济损失

目前造成直接经济损失：医疗费用1724.28元人民币，赔偿金69万元人民币，合计约69.17万元人民币。

四、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组经现场勘验、调查询问，并走访有关单位和人员，收集和掌握了第一手材料，邀请技术专家到事故现场进行勘验，基本查清了事故原因和性质。

（一）现场勘察情况

经现场勘察测试，该角向磨光机（见图2）安全状况如下：

（1）涉事角向磨光机防护罩被拆卸，不符合安全要求[2]，导致工作中的角向磨光机的砂轮能直接割伤人体。

（2）启动该设备空运转，从轴伸端看，轴的旋转方向为逆时针方向，与旋转方向标识一致，但转向标志不清晰。

（3）涉事角向磨光机表面油污较多，未及时清理，手持时容易打滑。

（二）事故直接原因

1、汪昌泉（死者）在使用角向磨光机作业时未提前检查机器安全状况，未清理表面油污导致角向磨光机意外打滑，割伤自己的右腿大动脉。

2、角向磨光机未安装砂轮防护罩及手柄。

3、角向磨光机表面有较多油污，未及时清理导致容易打滑。

（三）事故间接原因

东莞市欧臣家居用品有限公司安全管理落实不到位。对从业人员的安全生产教育和培训不到位；未建立健全生产安全事故风险管控及隐患排查治理制度，未能及时消除角向磨光机的安全隐患。

（四）事故性质

经调查认定，厚街镇 2022 年“4 · 15”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

---

[2] 《中华人民共和国国家标准生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第 6.1.2 条规定：对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。《中华人民共和国国家标准生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第 6.2.1 条规定：高速旋转零部件必须配置具有足够强度、刚度和合适形状、尺寸的防护罩，必要时，应在设计中规定此类零部件的检查周期和更换标准。

五、事故相关部门、单位履职情况

（一）事故单位安全管理履职情况

1、东莞市欧臣家居用品有限公司对从业人员的安全生产教育和培训不到位[3]；未建立健全生产安全事故风险分级管控及隐患排查治理制度，未能及时消除角向磨光机的安全隐患[4]；未落实安全生产主体责任。

2、东莞市欧臣家居用品有限公司主要负责人（法定代表人）谢晓俊未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。存在未履行《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人法定职责的情况[5]。

3、东莞市欧臣家居用品有限公司安全生产管理人员郑小刚履行法定安全生产管理职责不到位；组织开展危险源辨识和评

---

[3] 《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

估不到位，未能对公司角向磨光机未安装砂轮防护罩及手柄、角向磨光机表面有较多油污，未及时清理导致容易打滑的事故风险做出有效辨识和评估；检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患。存在未履行《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产管理人员法定职责的情况[6]。

（二）相关部门安全监管履职情况

1、东莞市应急管理局厚街分局，负责辖区规模以上企业安全生产全覆盖检查、处置突发事件和安全生产宣传等工作。截止2022年4月该分局共检查各类生产经营单位117家次，发现隐患48处，完成事故隐患整改36处，行政处罚35次，罚款64.3669万元；今年以来，共公开公示存在隐患企业1833家次，公开公示隐患信息1851条；设立公示牌企业数量达2552家次，公开公示事故隐患数量4756处，完成整改4642处。但负责联系该企业所属社区的检查组组长对社区安全生产工作指导不足。

2、大迳社区居委会，作为属地社区居民自治组织，负责对本区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，负责辖区规模以下企业安全生产全覆盖检查，协助镇人民政府有关部门

[6] 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

依法履行安全生产监督管理职责。2022 年该社区每季度组织辖区企业召开安全生产会议，总结每季度的安全巡查情况和企业常见的隐患情况，要求企业进行隐患自检自查整改，以及加强员工安全生产教育培训。但该社区对事故单位的安全巡查不够细致，未能及时发现事故单位涉事设备存在的安全隐患，存在工作不到位的情况。

六、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

（一）事故相关单位及责任人处理建议

1、汪昌泉，作为木工，未辨识角向磨光机的作业风险，作业前未排查角向磨光机的安全隐患，对本起事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2、东莞市欧臣家居用品有限公司对从业人员安全生产教育和培训不到位；未建立安全风险分级管控制度，未及时辨识角向磨光机作业的安全风险并采取相应的管控措施；未及时发现并消除角向磨光机无防护罩、无手柄、表面油污较多等安全隐患，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定对其进行行政处罚。

3、谢晓俊，作为东莞市欧臣家居用品有限公司的主要负责人，履行《中华人民共和国安全生产法》规定的生产经营单位

主要负责人的法定职责不到位。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定对其进行行政处罚。

4、郑小刚，作为东莞市欧臣家居用品有限公司的安全生产管理人员，履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理人员的法定职责不到位。组织开展危险源辨识和评估不到位，未能对公司角向磨光机未安装砂轮防护罩及手柄、角向磨光机表面有较多油污，未及时清理导致容易打滑的事故风险做出有效辨识和评估；检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定对其进行行政处罚。

（二）其他处理建议

1、建议厚街镇应急管理分局约谈东莞市欧臣家居用品有限公司负责人谢晓俊，督促其加强安全生产管理，切实落实企业安全生产主体责任。

2、建议厚街镇安委办对大迳社区主要负责人李伟文进行约谈，督促其加强对辖区企业的安全生产检查，督促其压实属地监管责任。

3、建议厚街镇应急管理分局按照厚街镇专职安全员考核管理办法对负责事故单位全覆盖巡查的专职安全员李建威、黄慧

媚进行约谈并扣除当月绩效处理。

4、建议厚街镇应急管理分局负责联系指导大迳社区落实安全生产工作的检查组组长陈梓超向厚街镇应急管理分局作深刻检查。

七、事故防范和整改措施

（一）东莞市欧臣家居用品有限公司要深刻吸取事故教训，对全厂工艺流程及设备设施进行全面的安全风险辨识、评估，并制定相应的管控措施。应彻底排查木工设备安全防护设施缺失的安全隐患，降低机械伤害的安全风险。应制定隐患排查治理制度，定期组织开展隐患排查，及时发现并消除安全事故隐患。应针对生产现场事故风险完善相应的应急预案，并对作业人员进行相应的教育培训，培训员工掌握相应的应急处置技能。另外，要对主要负责人及全体员工进行再教育、再培训，确保企业管理层及从业人员具备相应的安全生产知识及能力。

（二）各社区要进一步加强对企业安全检查工作，督促企业落实企业安全生产主体责任，尤其对未开展安全风险分级管控及隐患排查治理的企业应重点教育规劝，对存在较大风险的应及时向镇相应负有安全生产监管职责的部门汇报。

（三）厚街镇应急管理分局要进一步强化落实监管职责，立即对辖区开展“防范机械伤害”专项排查整治，加大安全生产违法行为打击力度，督促重点企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（四）厚街镇安委办应加强对新《安全生产法》的宣贯，

提高辖区企业主要负责人及从业人员的安全生产风险意识与责任感，切实落实企业安全生产主体责任。